

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 апреля 2014 года

г. Москва

Нагатинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего федерального судьи Шамовой А.И., при секретаре Ярмагомедовой Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по иску ОАО «Сбербанк России» к [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на предмет залога, по встречному иску [REDACTED] к ОАО «Сбербанк России» о признании недействительными условий кредитного договора, признании последствий недействительности части сделки, возмещении убытков, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ОАО «Сбербанк России» обратился в суд с иском к [REDACTED] о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, взыскании судебных расходов, указав, что 02.03.2012 года между ОАО «Сбербанк России» и [REDACTED] заключен кредитный договор № 670735, согласно которому истец предоставил [REDACTED] кредит на приобретение автомобиля в размере 596 441 руб. 09 коп. под 10,90 процентов годовых на срок 24 месяца. Согласно п.п.4.1, 4.2 кредитного договора погашение кредита и уплата процентов должна производиться ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии с Графиком платежей. Уплата процентов за пользование кредитом должна производиться Заемщиком ежемесячно одновременно с погашением кредита в сроки, определенные Графиком платежей. В соответствии с п.4.3 кредитного договора при несвоевременном внесении (перечислении) платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору неустойку в размере 0,5 процента от суммы просроченного долга за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно). В течение срока действия договора, ответчик неоднократно нарушал условия кредитного договора в части сроков и сумм ежемесячных платежей, в связи с чем образовалась просроченная задолженность по кредиту, по состоянию на 18.03.2014 года, в размере 961373 руб. 89 коп. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 670735 от 02.03.2012 г. между ОАО «Сбербанк России» и [REDACTED] 02.03.2012 г. был заключен договор залога № 670735/1 транспортного средства марки OPEL ASTRA, (VIN): XWFPD2DCIC0013412, принадлежащего ответчику. В соответствии с п.1.4 договора залога на момент заключения договора залога залоговая стоимость предмета залога устанавливается на основании договора купли-продажи и составляет 755 630 руб. Согласно отчету, произведенной ОАО «Сбербанк России» 28.01.2013 г., стоимость заложенного имущества транспортного средства, принадлежащего [REDACTED], указанная в отчете оценщика, составляет по состоянию на 25.01.2013 г. составляет 536000 рублей. 10.01.2013 г. Заемщику было направлено письмо с требованием досрочно вернуть банку всю сумму кредита. Данное требование до настоящего времени не выполнено, в связи с чем истец просит расторгнуть кредитный договор № 670735 от 02.03.2012 г.; взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору в размере 961 373 руб. 89 коп.; обратить взыскание на заложенное имущество – автомобиль марки OPEL ASTRA, (VIN): XWFPD2DCIC0013412, 2012 года выпуска, желтого цвета; установить начальную продажную цену заложенного имущества в размере 80 % рыночной стоимости, указанной в отчете оценщика, равной 536 000 руб.; взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 115 руб. 95 коп. (уточненное исковое заявление).

[REDACTED] обратилась с встречным иском к ОАО «Сбербанк России» о признании недействительными условий кредитного договора № 670735 от 02.03.2012 года - п.3.1.3, 3.1.5,

1, 5.1.1, 5.5.1, пп.3,4 п. 5.4.3, п.5.4.5, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.13, 6.1, применения последствий недействительности ничтожной сделки, признании отсутствия обязанности по выплате страховки за не предоставление страхового полиса в размере 8528 руб. 48 коп (п.5.5.13 Договора), возмещении убытков по выплате страховой премии в размере 53511 руб., по списанию с вклада денежных средств в размере 13888 руб. 09 коп, в размере 10882 руб. 37 коп – начисленные от стоимости оплаченной страховой премии, расходы по оплате юридических услуг за консультацию, составление искового заявления - в размере 10 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 35000 рублей, компенсации морального вреда в размере 50000 рублей, также просит произвести зачет встречных исковых требований денежного характера, в счет погашения задолженности по кредитному договору № 670 735 от 02.03.2012 года. В обоснование исковых требований ссылается на то, что она с ОАО «Сбербанк России» заключила кредитный договор №670735 от 02.03.2012 года. Согласно условиям заключенного кредитного договора (п. 1.1.) кредитор - ОАО «Сбербанк России» предоставил ей денежные средства (кредит) в размере 596 441.09 руб., из которых: 528 941 руб. - составляют стоимость приобретенного автомобиля, 53 511 руб. - оплата страховой премии в страховую организацию ОАО «Ингосстрах». Таким образом, в договоре не предусмотрено на какие цели были предоставлены, а затем списаны с открытого на ее имя вклада, денежные средства в размере 13 898 руб. 09 коп, в день заключения кредитного договора, распоряжений о перечислении данной сумму она Банку не давала. При заключении договора Банком были включены в кредитный договор условия, которые ущемляют ее права, как потребителя соответствующей финансовой услуги. Включение в кредитный договор условия об обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здоровье, фактически являющееся условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободой договора. Согласно кредитному договору, предоставление денежных средств ей, как Потребителю, обусловлено обязательным заключением договора страхования, подтверждением чему служат следующие условия:

Согласно п. 3.1., 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6: выдача кредита производится единовременно по заявлению Заемщика на выдачу кредита в день подписания договора путем зачисления на счет после предоставления страхового полиса/договора страхования в соответствии с п.5.5.3. договора, а так же оформления поручения на перечислении денежной суммы (кредита) на расчетный счет организации осуществляющей реализацию транспортного средства и организации, осуществляющей страхование приобретаемого транспортного средства (п.3.1.5. кредитного договора);

Согласно п. 5.1.: Кредитор обязуется произвести выдачу кредита в день подписания Договора путем зачисления суммы кредита на счет после выполнения условий, изложенных в п.3.1. Договора.

Согласно п.5.1.1: В случае невыполнения заемщиком в день подписания Договора условий, изложенных в п.3.1. Договора, обязательства кредитора по выдаче кредита прекращаются.

Согласно п.5.5.1, Заемщик обязуется: Для получения кредита выполнить требования указанные в п.3.1. Договора, в день подписания Договора;

Согласно п.п.3 п.5.4.3: отсутствие страхования/продления страхования Транспортного средства в соответствии с п.5.5.2 Договора, или замены страхователем выгодоприобретателя по договору страхования, или не заключения Трехстороннего соглашения в соответствии с п.5.5.2 Договора предоставляет Исполнителю право требовать досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустойку, предусмотренные условиями договора, а так же обратиться взыскание на заложенное Транспортное средство.

Указанные условия кредитного договора свидетельствуют о злоупотреблении Банком свободой договора, а так же являются необходимыми, соблюдение которых обязательно для получения Заемщиком кредита в соответствующем размере. При несоблюдении условия кредитного договора о необходимости заключения договора страхования автотранспортного

220

язанность Банка по выдаче кредита прекращается, а если кредит выдан, тогда Истец вправе досрочно потребовать возврата всей выданной в кредит денежной суммы с капитализацией процентов, уплатой неустойки. Согласно ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», такие условия кредитного договора являются ничтожными, а убытки, понесенные Истец в результате исполнения таких условий, подлежат возмещению за счет Банка в полном объеме.

В результате исполнения условий по заключению договора страхования автотранспортного средства, [REDACTED] понесла убытки в размере страховой премии, которую необходимо было оплатить, и размер которой составил 53 511 руб., указанные денежные средства были перечислены на счет страховой организации ОАО «Ингосстрах». Вместе с тем, на указанную денежную сумму подлежали начислению проценты за пользование предоставленным кредитом, так же являются убытками Истца. Таким образом, [REDACTED] были начислены проценты на сумму уплаченной страховой премии с 02.03.2012 г. по 13.01.2014 г. (681 день). Производимые ею ежемесячные платежи по кредитному договору частично учитывались в зачет этих процентов, что подтверждается выпиской из лицевого счета по вкладу, следовательно, ею были уплачены, при этом размер уплаченных денежных средств составил 10 237 руб. и подлежит возмещению за счет причинителя вреда, то есть за счет Банка.

Условия кредитного договора, содержащие основания его досрочного расторжения, предусмотренные законом, действительны. П.п.3,4 п.5.4.3, п.5.4.5, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.13, Кредитного договора являются недействительными (ничтожными), так как:

пп.3,4 п.5.4.3, 5.4.5., 6.1 кредитного договора содержат условия, которые предоставляют право исполнителю на отказ от исполнения кредитного договора в одностороннем порядке даже в тех случаях, которые не предусмотрены законом;

п.п.5.4.5, 6.1 кредитного договора, позволяющие Банку расторгнуть договор «при наличии оснований, очевидно свидетельствующих, что сумма долга не будет возвращена заемщиком в установленные Договором сроки», то есть Заемщик, с самого начала заключения договора находится в ущемленном состоянии, посредством односторонней сделки, исполнитель может обязать его вернуть всю сумму кредита одновременно, капитализировать проценты, подлежащие начислению, а так же наложить взыскание на заложенное имущество. При таких условиях кредитный договор в соответствующей части нарушает права экономически слабой стороны в договоре, то есть Заемщика;

пп.3 п.5.4.3. 5.5.2, 5.5.3 - устанавливают обязанность Заемщика по страхованию автотранспортного средства от заранее определенных рисков (от рисков утраты/гибели/пожара/кражи/хищения), а так же устанавливают размер страховой суммы (не ниже оценочной стоимости автотранспортного средства (либо не ниже задолженности по кредиту)) и заранее определенный круг страховых компаний. Согласно п.5.5.2. кредитного договора, перечень страховых компаний, в которых заемщик может застраховать автомобиль, указан на сайте Исполнителя, при этом информации об адресе сайта в интернете в договоре не указано. Установив указанные ограничения, исполнитель вправе требовать от [REDACTED] замены страховой организации, если она не входит в установленный им перечень (п.б.6 п.5.5.2. кредитного договора), а так же предоставляет право отказаться от исполнения договора с досрочным возвратом причитающихся денежных сумм в случае, если она используется своим правом на замену выгодоприобретателя в договоре страхования (ст.955 ГК РФ) на страхователя, а так же в случае ее отказа от заключения трехстороннего соглашения. Банк не вправе понуждать Заемщика к заключению договора страхования на определенных условиях, в любой организации из конкретного перечня, в осуществлении его прав из договора страхования на замену выгодоприобретателя, а также в установлении в качестве обязательного участника договора страхования -исполнителя (заключение трехстороннего соглашения). П.5.5.3. кредитного договора устанавливают обязанность заемщика по предоставлению страхового полиса Исполнителю, а в п.5.5.13. введена санкция за нарушения данного условия в виде начисления неустойки. Данные условия недействительны,

от своим основанием понуждение Заемщика к заключению договора страхования транспортного средства на указанных выше условиях, которые являются таковыми, и вводят ответственность за их нарушение.

В соответствии с представленному Расчету задолженности по состоянию за 03.10.2013 г. неустойка за несвоевременное предоставление страхового полиса составила 8 528.48 руб. В соответствии с п.5.5.3, п.5.5.13 кредитного договора, начисленная неустойка за не предоставление страхового полиса ущемляет права Истца. Действия Банка по взысканию неустойки носят недобросовестный характер, поскольку с момента заключения договора страхования Исполнитель изначально знал (со 02.03.2012г.), что договор страхования заключен, как осуществлял перечисление денежных средств на счет ОАО «Ингосстрах», при этом, зная, что на Заемщика возложена обязанность по предоставлению страхового полиса, тем не менее, Исполнитель о соблюдении ей условия договора (п.5.5.3) не выдвигал, таким образом, действия Исполнителя носят своей целью причинение Истцу имущественного вреда, что является противоправным, так как осуществление права исключительно с целью причинения вреда другому лицу является злоупотреблением правом и не подлежит судебной защите.

Представитель истца ОАО «Сбербанк России» по доверенности Петрова А.А. в судебное заседание явилась, заявленные требования ОАО «Сбербанк России» поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении, встречные иски не признала, просила суд отказать в их удовлетворении, как необоснованных, по основаниям, изложенным в возражениях на встречный иск, приобщенным материалам дела.

Ответчик [REDACTED], и ее представитель, в судебном заседании поддержали встречные иски, просили их удовлетворить по основаниям, изложенным по встречному иску, иски по первоначальному иску признали частично, просили взыскать неустойку, применить ст.333 ГК РФ, ссылаясь на то, что начисленная неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, просили учесть материальное положение [REDACTED], на иждивении которой находится трое несовершеннолетних детей, которая находится в отпуске по уходу за ребенком.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд находит требования ОАО «Сбербанк России» подлежат удовлетворению, встречные иски [REDACTED] удовлетворению не подлежат, по следующим основаниям:

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства или изменение его условий не допускается.

В силу ст.819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Исходя из смысла ч.2 указанной статьи к отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 Займ.

В соответствии со ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с ч.1 ст.809 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

2002

смысла ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан
займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены
займа. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или
для соответствующих денежных средств на его банковский счет.

В соответствии с ч.2 ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором
предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении
займщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе
требовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
центами.

1.2 ст. 450 ГК РФ предусматривает расторжение судом договора по требованию одной из
сторон в случае существенного нарушения условий договора другой стороной.

Согласно ст. 452 ГК РФ требование о расторжении договора может быть предъявлено
одной из сторон в суд после получения отказа другой стороны о предложении изменить или
торгнуть договором, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или
предусмотренный законом, либо договором, а при его отсутствии в тридцатидневный срок.

Судом установлено, что 02.03.2012 года между ОАО «Сбербанк России» и [REDACTED]
заключен кредитный договор № 670735, согласно которому истец предоставил Ключвиной
А.Ю. кредит на приобретение автомобиля в размере 596 441 руб. 09 коп. под 10,90 процентов
годовых на срок 24 месяца.

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать лишь обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующим в момент его
заключения.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении
договора. Стороны могут заключить договор как предусмотренный так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или
иными правовыми актами.

[REDACTED] во встречном исковом заявлении указывает, что кредитным договором не
предусмотрено, на какие цели были представлены и списаны денежные средства в размере 13
88,09 руб. Из материалов дела установлено, что [REDACTED] добровольно
подключилась к программе коллективного страхования жизни и здоровья, вышеуказанные
денежные средства были списаны с ее счета в счет оплаты подключения к Программе
добровольного страхования жизни, что подтверждается заявлением [REDACTED]
А.Ю. на страхование от 02.03.2012 года. В Кредитном договоре № 670735 от 02.03.2012 г.
отсутствует обязанность Заемщика заключить Договор добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней, соблюдение которой влечет предоставление кредита. Таким
образом [REDACTED] добровольно дала согласие на вступление в Программу по
организации страхования от несчастных случаев и болезней, о чем свидетельствует ее подпись
на заявлении на страхование от 02.03.2012 г. Она согласилась с условиями подключения к
Программе добровольного страхования жизни и здоровья при реализации Банком
кредитных продуктов, подтвердив право Банка взимать с нее комиссию в соответствии с
Тарифами Банка, компенсацию расходов на оплату страховой премии Страховщику, а также
согласилась с тем, что денежные средства на оплату за подключение Банк включает в
выдаваемую сумму кредита. Данная услуга, как и любой договор, является возмездной в силу
положений п. 3 ст. 423, ст. 972 Гражданского кодекса Российской Федерации, в кредитном
договоре не имеется положений о том, что отказ Заемщика от подключения к Программе
коллективного страхования является основанием для отказа Банка в выдаче кредита.
Доказательств, подтверждающих необходимость обязательного участия [REDACTED]
в Программе по организации страхования и отказа Ответчика в

ении кредита без подписания ею заявления на страхование и оплаты комиссии, встречному иску, в соответствии со ст. 56 ГК РФ, не представлены. Между тем поручные подписи в заявлении о страховании, заявлении-анкете подтверждают, что [] добровольно приняла на себя обязательства, в том числе и по уплате банку за оказание услуг по заключению договора страхования.

Выводы [] по встречному иску о том, что при заключении Кредитного договора в него были включены условия, ущемляющие ее права, как потребителя услуги и являющиеся выдачу кредитных средств под условие страхования транспортного средства, а также включение в Договор пунктов касающихся страхования транспортного средства является необоснованным и противоречит фактическим обстоятельствам дела, поскольку в соответствии со ст. 34 ГК РФ, согласно которым залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество (статья 338), обязан, если иное не предусмотрено законом или договором:

страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера обеспечения;

принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

Аналогичные положения содержатся в ст. 38 Федерального закона от 29 мая 1992 года № 72-1 "О залоге". Кроме того, согласно положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 386 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями", страхование рисков является обязательным условием предоставления займа или кредитования заемщиков в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и (иных) условиями договора займа или кредитного договора, заключаемого между кредитной организацией и заемщиком.

Таким образом, обязанность Банка (Залогодержателя) по страхованию предмета залога, а именно транспортного средства, прямо предусмотрена действующим законодательством, включение данных условий в кредитный договор является обоснованным, поскольку банк, как выгодоприобретатель по договору страхования, имеет интерес в сохранении заложенного имущества до полного погашения кредита.

Положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 386 "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями", предусмотрено, что страхование рисков в любой страховой компании отвечающей требованиям кредитной организации к страховым организациям, условиям предоставления страховой услуги, пришел к выводу о том, что указанные условия не противоречат закону.

Положения п. 2 ст. 16 Федерального закона "О защите прав потребителей" запрещают продавцу (исполнителю услуг) обуславливать приобретение потребителем одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

Исходя из указанных норм права, оспариваемые [] условия договора не относятся к навязыванию приобретения дополнительных услуг, поскольку страхование предмета залога взаимосвязано с кредитным договором и является его составной частью.

Условие кредитного договора, содержащееся в п. 5.5.13. договора, согласно которым в случае нарушения обязательства, предусмотренного п. 5.5.3. договора, заемщик обязан выплатить неустойку в размере 1/2 процентной ставки, установленной в пункте 1.1. договора (с учетом возможного снижения процентной ставки за пользование кредитом), начисляемой на остаток кредита за период с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, дату предоставления заемщиком кредитору документов, подтверждающих полное

224

нарушенного обязательства (включительно), является формой обеспечения обязательства, которая дисциплинирует сторону и способствует надлежащему исполнению условий кредитного договора.

Из материалов дела установлено, что заключая с ОАО "Сбербанк России" кредитный договор, [redacted] располагала полной информацией по его условиям и приняла на себя обязательства в связи с получением кредита; при этом она не была лишена возможности согласовать с банком иные условия кредитного договора, отказаться от получения кредитных средств на предложенных банком условиях договора или же обратиться за кредитом в другую кредитную организацию, доказательств обратного [redacted] не представлено.

Из содержания [redacted] о том, что Банк поставил условие заключения договора страхования ТС в определенной страховой компании, также не нашли подтверждения. Условия Кредитного договора о возможности расторжения кредитного договора Банком в установленном порядке, при указанных условиях, не противоречат требованиям гражданского законодательства.

На основании изложенного, проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что иски о взыскании [redacted] по встречному иску к ОАО «Сбербанк России» о признании недействительными условий кредитного договора, применении последствий недействительности части сделки, возмещении убытков, понесенных и удовлетворению не подлежат. Поскольку все действия Банка по исполнению обязательств при заключении кредитного договора были правомерны, права [redacted] нарушены не были, то они не могут рассматриваться как действия, направленные на нарушение ее личных имущественных прав, в действиях Банка нет вины, оснований для удовлетворения требований [redacted] о взыскании с Банка в ее пользу компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению. Поскольку суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении встречных исковых требований, в соответствии со ст.98,100 ГК РФ не подлежат удовлетворению требования [redacted] о взыскании судебных расходов; расходов по оплате услуг представителя.

Согласно п.п.4.1,4.2 кредитного договора погашение кредита и уплата процентов должна производиться ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии с Графиком платежей. Уплата процентов за пользование кредитом должна производиться Заемщиком ежемесячно одновременно с погашением кредита в сроки, определенные Графиком платежей. В соответствии с п.4.3 кредитного договора при несвоевременном внесении (перечислении) платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом Заемщик несет кредитору неустойку в размере 0,5 процента от суммы просроченного долга за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, предусмотренной договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно). В течение срока действия договора, ответчик неоднократно нарушал условия кредитного договора в части сроков и сумм ежемесячных платежей, в связи с чем образовалась просроченная задолженность.

Из материалов дела усматривается, что ответчик не исполнял надлежащим образом свои обязательства по заключенному между сторонами Кредитному договору.

01.01.2013 г. Заемщику было направлено письмо с требованием досрочно вернуть банку сумму кредита. Данное требование до настоящего времени не выполнено.

Согласно представленному истцом расчету по состоянию на 18.03.2014 г. сумма задолженности [redacted] по кредитному договору составляет 961 373 руб. 89 коп, в числе: просроченная сумма основного долга – 281 104 руб. 02 коп, срочные проценты на просроченный основной долг – в размере 36 249 руб. 27 коп, неустойка по просроченным платежам – 2752 руб. 01 коп, неустойка за просрочку основного долга – 625 772 руб. 58 коп, неустойка за неисполнение условий договора – 15 496 руб. 01 коп. Суд соглашается с

2018

истцом расчетом задолженности по кредитному договору и признает его поскольку он не содержит арифметических ошибок и соответствует условиям договора.

в соответствии с положениями ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

С учетом позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в пункте 2 определения от 01.06.2010 № 263-О, предусмотренное п.1 ст.333 ГК РФ право снижения неустойки предоставлено в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств и возлагает обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного ущерба.

С учетом требований разумности справедливости и соразмерности, суд считает возможным уменьшить размер подлежащей взысканию с [REDACTED] в пользу Банка, неустойки за просрочку основного долга – до 50 000 рублей, неустойки за неисполнение условий договора – до 10 000 рублей.

При таких обстоятельствах, суд находит иски о взыскании с [REDACTED] в пользу ОАО «Сбербанк России» о расторжении кредитного договора с иски о взыскании задолженности по кредитному договору подлежащими удовлетворению частично, в размере 380 105 руб. 30 коп, из них: взысканная сумма основного долга – 381 104 руб. 02 коп, срочные проценты на просроченный основной долг – в размере 36 249 руб. 27 коп, неустойка по просроченным процентам – 2752 руб., неустойка за просрочку основного долга – 50 000 руб., неустойка за неисполнение условий договора – 10 000 руб.

Также судом установлено, что в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 670735 от 02.03.2012 г. между ОАО «Сбербанк России» и [REDACTED] от 02.03.2012 г. был заключен договор залога № 670735/1 транспортного средства марки L ASTRA, (VIN): XWFPD2DCIC0013412, принадлежащего ответчику.

Согласно ст.334 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя.

На основании ст.348 Гражданского кодекса Российской Федерации заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, за исключением случаев, если по закону или договору такое право возникает позже либо в силу закона взыскание может быть осуществлено ранее.

В соответствии со ст.28.1 Закона РФ «О залоге» №2872-1 от 29 мая 1992 года реализация залога (продажа) заложенного движимого имущества, на которое обращено взыскание на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов, проводимых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Таким образом, нарушение [REDACTED] порядка и сроков возврата кредитных средств является достаточным основанием для обращения взыскания на предмет залога.

В соответствии с п.1.4 договора залога на момент заключения договора залога залоговая стоимость предмета залога устанавливается на основании договора купли-продажи и составляет 755 630 руб.

226

по оценке, произведенной ОАО «Сбербанк России» 28.01.2013 г., стоимость
имущества- транспортного средства, принадлежавшего [REDACTED] по
на 25.01.2013 г. составляет 670 000 руб.

в таких обстоятельствах, требования истца об обращении взыскания на принадлежащий
[REDACTED] автомобиль OPEL ASTRA, (VIN): XWFPD2DCIC0013412, 2012 года выпуска,
его цвета подлежат удовлетворению.

Кроме того, суд считает необходимым определить способ реализации заложенного
имущества путем продажи его на торгах и установить начальную продажную цену автомобиля в
размере 536 000 руб., что оставляет 80 % рыночной стоимости, указанной в отчете, при
превышении цены автомобиля стоимости взысканной задолженности - с выплатой [REDACTED]
Ю. разницы в цене.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение по делу, суд
иссуждает с другой стороны все понесенные судебные расходы, пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований.

При таких обстоятельствах, с [REDACTED] в пользу ОАО «Сбербанк России» подлежат
взысканию судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 7001
руб. 05 коп. (5200+1 % от 180 105 30 руб.)

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ОАО «Сбербанк России» к [REDACTED] о расторжении
кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания
на предмет залога - удовлетворить частично.

Расторгнуть кредитный договор № 670735 от 12 марта 2012 года, заключенный между ОАО
«Сбербанк России» к [REDACTED]

Взыскать с [REDACTED] в пользу ОАО «Сбербанк России», в
счет задолженности кредитному договору, 387 106 рублей 35 копеек, из которых: просроченная
сумма основного долга - 281 104 рублей 02 коп, срочные проценты на просроченный основной
долг - 36 249 рублей 27 коп, неустойка за просроченные проценты - 2752 рублей 01 коп,
неустойка за просроченный основной долг - в размере 50000 рублей, неустойка за неисполнение
словий договора - в размере 10000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере
7001 рублей 05 коп, всего - 387 106 (триста восемьдесят семь тысяч сто шесть) рублей 35 копеек.

Обратить взыскание на автомобиль марки Опель Астра, 2012 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) XWFPD2D1C0013412, номер двигателя A14 ET19YZ1013,
(цвет - желтый, паспорт ТС серии 39 НК 239695, дата выдачи - 17 февраля 2012 года.

Определить способ реализации заложенного имущества путем продажи его на торгах,
установить начальную продажную цену автомобиля в размере 80 % рыночной стоимости в
размере 536 000 рублей.

Отказать [REDACTED] в удовлетворении исковых требований по встречному
иску к ОАО «Сбербанк России» о признании недействительными условий кредитного договора,
применении последствий недействительности части сделки, возмещении убытков, компенсации
морального вреда, судебных расходов.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Нагатинский районный
суд г.Москвы в течение месяца, путем подачи апелляционной жалобы.

Федеральный судья

А.И.Шамова

